
ISTRUZIONE RISERVATA PER L'ESAME COMPARATO DELLE CARTE

Nel riordinare corrispondenze, note, registri, giornali e memorie concernenti i recenti avvenimenti, conviene che l'esaminatore non attribuisca alla carta maggior forza di quella che essa naturalmente possiede. Una notizia ripetuta da più bocche può essere insistente senza essere vera; una frase prudente può contenere un avvertimento senza costituire un patto; una memoria tardiva può conservare un fatto e, insieme, averlo alterato.

Si adopereranno pertanto, nelle minute di lavoro, quattro qualificazioni, affinché sia sempre chiaro il grado di appoggio che ciascuna carta presta alla ricostruzione.

Prova diretta

Si chiamerà prova diretta l'atto contemporaneo, riconoscibile nella sua provenienza e pertinente al fatto, che lo affermi in termini espliciti o ne registri l'esecuzione senza bisogno di supplire con supposizioni. Una firma, un ordine, una ricevuta o un dispaccio preciso hanno maggior peso di un racconto che dica soltanto «si sa» o «si dice».

Indizio

Si chiamerà indizio la circostanza che, senza dimostrare da sé l'evento, renda una spiegazione ragionevole e acquisti forza quando concordi con altre carte indipendenti. Carri preparati prima del bisogno manifesto, corrieri inviati in una medesima direzione, riunioni insolite o formule evasive possono essere indizi; non divengono per ciò solo confessioni.

Congettura

Si chiamerà congettura ogni passaggio che l'esaminatore sia costretto ad aggiungere perché la carta non lo contiene. La congettura può servire a formulare una domanda, non a chiuderla. Deve essere separata con cura dalle parole del documento e non presentata come cosa provata.

Fonte contestata

Si chiamerà fonte contestata la carta la cui utilità non è nulla, ma la cui attendibilità è diminuita da tardività, interesse, contraddizioni, mancanza di riscontri o opposizione di documenti più prossimi ai fatti. Essa può mostrare come una versione nacque e circolò; non deve essere elevata a certezza senza esame.

Quando le carte non bastino, la conclusione più corretta sarà dichiarare che non bastano. L'assenza di una prova non dimostra che il fatto non sia mai avvenuto; dimostra, più modestamente e più utilmente, che nel fascicolo presente esso non è provato.